

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 708/2537

นางอำนวยการหรือชะนวน มั่นคง

โจทก์

นางมณี มั่นคง

จำเลย

นางมณี มั่นคง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2536 แต่เนื่องจากฎีกาของจำเลยยังมีข้อบกพร่องอยู่ เนื่องด้วยได้พิมพ์ข้อความบางส่วนตกหล่น จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาของจำเลยในหน้า 9 บรรทัดที่ 7 ต่อจากคำว่า "น่าจะพึงเหตุผลข้อเท็จจริงประกอบกันด้วย" โดยขอเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ "ซึ่งศาลฎีกาก็ยังได้วางแนวฎีกาโดยวินิจฉัยว่า การแจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ (สค.1) หาใช่เป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าผู้แจ้งการครอบครองเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเสมอไปไม่ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1719/2514 การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีหลักฐาน สค.1 และมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ จึงยังไม่ถูกต้อง ซึ่งที่ดินพิพาทจำเลยเป็นผู้ครอบครองทำกินมาจริง ๆ จึงน่าที่จะพึงได้ว่าเป็นผู้มีสิทธิที่ดินพิพาทนี้ และศาลฎีกาก็ยังได้วางแนววินิจฉัยไว้แล้วตามฎีกาที่ 1295/2510 ว่าแม้ไม่ได้แจ้งการครอบครองหรือเสียภาษีบำรุงท้องที่ ก็ไม่ทำให้การครอบครองเสียไป" นอกจากนี้ขอแก้ไขนี้แล้วคงเป็นไปตามฎีกาของจำเลยทุกประการโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 167)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาท และห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

